

[4-1] [주의2] 사항

- 제 목 : 무상귀속 국공유지 취득세 납부 부적정
- 조치부서 : ○○○○처
- 관 련 자 : 경남지역본부 □□□□부 과장 행정4급 AAA(주의)
경남지역본부 □□□□부 과장 행정4급 BBB(주의)
(현 소속 : □□□□□□□□처 □□□□□□부 과장 행정4급)
- 내 용 :

위 관련자 중 AAA는 2015. 2. 3.부터 현재까지 경남지역본부 □□□□부에 근무하면서 ◇◇◇◇3지구 보상업무를 담당하였고, BBB는 2013. 2. 13.부터 2016. 1. 31.까지 경남지역본부 □□□□부에서 근무하면서 ★★☆☆☆☆ 용지보상 업무를 담당하였다.

위 관련자들은 ◇◇◇◇3지구, ★★☆☆☆☆(×단계) 준공 등에 따라 국가 등으로부터 무상귀속 받은 국공유지에 대하여 취득세, 지방교육세, 농특세(이하 ‘취득세 등’이라 한다.)를 아래 [표 1]과 같이 신고·납부하였다.

[표 1] 무상귀속 국공유지 취득세 등 납부 현황

(단위 : 원)

지구	납부일자	과세표준액	취득세	지방교육세	농특세	계
◇◇◇◇×	2016. 7. 7.	11,622,619,800	109,855,100	9,416,150	2,428,040	121,699,290
★★☆☆☆☆(×단계)	2016. 2. 1.	1,892,553,334	15,769,220	1,351,630	577,520	17,698,370

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

「지방세특례제한법」(법률 제14477호(2016.12.27.)로 개정되기 전의 것, 이하 ‘지특법’이라 한다.) 제32조 「한국토지주택공사의 소규모 공동주택 취득에 대한 감면 등」 제1항에 따르면 한국토지주택공사가 임대를 목적으로 취득하여 소유하는 소규모 공동주택(전용면적 60제곱미터 이하)용 부동산에 대해서는 취득세의 100분의 50을 2016년 12월 31일까지 경감하도록 되어 있다.

그러나 위 관련자들은 ◇◇◇◇3지구, ✂✂✂✂✂✂(×단계) 내 소규모 공동주택용 부동산 부지(영구임대, 국민임대, 행복주택)¹⁾에 편입된 무상귀속 국공유지에 대한 취득세 등을 산정하면서 지특법 제76조 「택지개발용 토지 등에 대한 감면」 제1항²⁾에 따른 100분의 30의 취득세 감면율을 적용하였고, 그 결과 아래 [표 2]와 같이 취득세 등 10백만 원을 과다 납부하였다.

[표 2] 무상귀속 국공유지 취득세 등 재산정 내역

(단위 : 원)

지구	납부 금액(a)	재산정 금액(b)	과오납 금액(a-b)
◇◇◇◇×	121,699,290	112,990,252	8,709,038
✂✂✂✂(×단계)	17,698,370	15,943,403	1,756,715
합계			10,465,753

자료 : 경남지역본부 제출자료 재구성

따라서, 위 관련자들의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

5. 조치할 사항

-
- 1) ◇◇◇◇× A1블록 - 영구임대, 국민임대 / ✂✂✂✂✂✂(×단계) A3블록 - 영구임대, 국민임대, 행복주택
 2) 한국토지주택공사가 국가 또는 지방자치단체의 계획에 따라 제3자에게 공급할 목적으로 대통령령으로 정하는 사업에 사용하기 위하여 일시 취득하는 부동산에 대해서는 취득세의 100분의 30을 감면

○○○○처장은

취득세 납부 업무를 소홀히 한 위 관련자 과장 행정4급 AAA, 과장 행정4급 BBB에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항에 따라 각각 ‘주의’조치하시기 바랍니다 (주의2).